

BDS · Addendum contractual

Alcance, entregables y contraprestación adicional del Proyecto B

ADDENDUM AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSULTORÍA
(EL "CONTRATO"

) CELEBRADO ENTRE

OPERADORA Y ADMINISTRADORA SW, S.A. DE C.V.

(

"EL CLIENTE"

) Y

LIVE STREAMING SERVICES MEXICO, S.A. DE C.V.

(

"EL PRESTADOR"

, comercialmente Final Upgrade AI), DE FECHA [%i], QUE SUSCRIBEN LAS MISMAS PARTES, POR CONDUCTO DE SUS APODERADOS LEGALES, PARA ACTIVAR EL PROYECTO B EN LOS TÉRMINOS YA PACTADOS EN LAS CLÁUSULAS SEGUNDA, CUARTA Y OCTAVA, SECCIÓN B, DEL CONTRATO. Los términos con mayúscula inicial no definidos aquí tienen el significado que les asigna el Contrato.

[§— ¶1 p.1]

1 · Objeto

EL PRESTADOR desarrolla e integra para EL CLIENTE un **sistema de captación y conversión de leads multicanal en tiempo real**

(el "BDS"), que reduce el

tiempo al primer contacto

atendiendo a los prospectos en

WhatsApp

y en la

consola interna

, con el mismo cuestionario de experiencia ideal y la misma escritura al CRM del Proyecto A.

[§1 ¶2 p.1]

2 · Alcance y entregables

- **Landing de campañas**

con el cuestionario de experiencia ideal (punto de entrada de anuncios).

[§2 ¶3 p.1]

- **Integración con WhatsApp Business API**

(número oficial de EL CLIENTE) para mensajería bidireccional, plantillas y multiagente.

[§2 ¶4 p.1]

- **"BES" sobre WhatsApp (solo texto)**

como

atención inicial 24/7 de toda conversación entrante

, con escalación a operador humano.

[§2 ¶5 p.1]

- **Consola de operadores/asesores**

(rol de operador sobre la consola interna ya existente): bandeja de WhatsApp, aplicación del cuestionario, generación de experiencia ideal y carga al CRM.

[§2 ¶6 p.1]

- **Capa de enrutamiento en tiempo real**

(atiende "BES" !' escalamiento a operador a petición del usuario o por política aprobada !' devolución de llamada fuera de horario; colas, asignación, reencolado).

[§2 ¶7 p.1]

- **Medición del BDS**

(primer contacto y speed-to-lead, por canal y operador), integrada al

mismo funnel de resultados y dashboard del Proyecto A

—el BDS no constituye un funnel independiente—. La definición operativa de cada etapa, su fuente y el responsable de cada acceso constan en el documento Mapa del Funnel del proyecto.

[S2 ¶8 p.2]

El detalle funcional y técnico consta en los documentos del módulo BDS: **Flujo**

,
Canales

,
Estrategia Técnica

y
Medición

.

3 · Exclusiones

- **Telefonía**

y
voz por WhatsApp
(el BDS opera por
texto
en WhatsApp).

[S3 ¶10 p.2]

- **Costos de operación**

de "BES" (plataforma del modelo de razonamiento, mensajería WhatsApp de los proveedores) y las
cuotas de WhatsApp Business API
, que cubre EL CLIENTE directamente a los proveedores (Contrato, Cláusula Décima Cuarta).

[S3 ¶11 p.2]

- Cualquier servicio no enumerado en la sección 2.

[S3 ¶12 p.2]

4 · Aportaciones a cargo de EL CLIENTE

- **Infraestructura de WhatsApp requerida:**

un (1) número oficial de WhatsApp Business a nombre de EL CLIENTE

, operando sobre la

WhatsApp Business API

(Cloud API o a través de un proveedor autorizado, BSP), con la

verificación del negocio en el Meta Business Manager

completada y las

plantillas de mensaje aprobadas

.
Un solo número es suficiente para la atribución por campaña:

los anuncios de clic-a-WhatsApp de Meta entregan, junto con el primer mensaje del prospecto, la
referencia del anuncio y la campaña de origen

, con la que el funnel registra el origen de cada conversación sin necesidad de números separados
por campaña (

Medición

).

[S4 ¶13 p.2]

- **Plantilla de operadores**

, sus

horarios de atención

y la

lista de personal autorizado
de la consola.

[§4 ¶14 p.2]

- Acceso al

API estándar del CRM

(ya cubierto por el middleware del Proyecto A) para la escritura de leads y las etapas de visita proporcionada y membresía del funnel.

[§4 ¶15 p.3]

5 · Contraprestación adicional

- **Monto: USD \$4,850.00 (cuatro mil ochocientos cincuenta dólares 00/100) más IVA**
—equivalente a

MXN \$86,330.00

al tipo de cambio contractual de \$17.80; total con IVA

MXN \$100,142.80

—, por la implementación del alcance descrito en la sección 2. Es

adicional

a la contraprestación del Contrato (Proyecto A).

[§5 ¶16 p.3]

- Se paga en

dos exhibiciones de 50% (USD \$2,425.00 más IVA cada una; MXN \$43,165.00; con IVA MXN \$50,071.40)

: la factura de cada mitad se entrega al iniciar sus trabajos y el pago es exigible una vez que EL CLIENTE

apruebe por escrito

la mitad de los entregables y la totalidad del proyecto, respectivamente,

o se actualice la aceptación tácita prevista en la Cláusula Décima del Contrato, lo que ocurra primero

; cada exhibición se paga dentro de los

10 (diez) días naturales

siguientes a su exigibilidad, con el interés moratorio pactado para pagos vencidos (Contrato, Cláusula Novena).

[§5 ¶17 p.3]

- El BDS

no genera iguala propia

: su mantenimiento y soporte quedan incluidos, sin costo adicional, en la iguala mensual del Proyecto A (Contrato, Cláusulas Cuarta y Sexta, y Cláusula Octava, Sección A).

[§5 ¶18 p.3]

- **Plazo de desarrollo y entrega: 8 (ocho) semanas**

, contadas a partir de la firma de este Addendum y del cierre del

listado de requerimientos

. El Proyecto B

se ejecuta en paralelo al Proyecto A

, sin modificar su cronograma: los componentes que reutiliza (consola, middleware, cuestionario) quedan operativos desde las Semanas 3–6 del cronograma del sitio (

Plan de Ejecución · §10

), por lo que el arranque del BDS no depende del lanzamiento del sitio. El retraso de EL CLIENTE en las aportaciones de la sección 4 extiende el plazo día por día y, cuando proceda, causa el cargo de stand-by (Contrato, Cláusulas Décima Tercera y Décima Quinta).

[§5 ¶19 p.3]

6 · Naturaleza y garantías

- **Condición de precio:**

el precio del BDS asume su

aprobación simultánea al Proyecto A

; de no aprobarse en forma simultánea, deberá recalcularse antes de la firma de este Addendum, mediante propuesta por escrito de EL PRESTADOR con un **ajuste máximo del 15% (quince por ciento)** (Contrato, Cláusula Octava, Sección IV).

[§6 ¶20 p.3]

- El BDS es un

alcance independiente

; su suscripción no modifica el Proyecto A. En tanto no se firme este Addendum, el Proyecto B

no genera obligación ni costo

para ninguna de las Partes.

[§6 ¶21 p.4]

- EL PRESTADOR

no garantiza

tasas de conversión ni volúmenes de agendamiento o de membresías: dependen de factores comerciales y de mercado. Lo comprometido es la

funcionalidad

del sistema y su

medición

; los targets aspiracionales no vinculantes y el compromiso de acompañamiento constan en el

Contrato · Anexo Cuatro

.

[§6 ¶22 p.4]

7 · Disposiciones finales

- **Naturaleza del Addendum.**

Este Addendum detalla —sin modificar— el alcance, las exclusiones y las aportaciones ya pactados en el Contrato (Cláusulas Segunda y Cuarta); en caso de contradicción, prevalece el cuerpo del Contrato (Cláusula Vigésima Tercera, inciso e).

[§7 ¶23 p.4]

- **Aprobación de entregables.**

La aprobación de los entregables del Proyecto B se rige por la

Cláusula Décima

del Contrato, incluida la aceptación tácita ahí prevista y sus efectos sobre la exigibilidad de los pagos.

[§7 ¶24 p.4]

- **Propiedad intelectual.**

Aplica la

Cláusula Décima Sexta

del Contrato: el motor conversacional base de "BES", los frameworks de middleware y demás Componentes Preexistentes permanecen en titularidad de EL PRESTADOR, licenciados a EL CLIENTE únicamente según se incorporen en los entregables; la titularidad del desarrollo específico del BDS se transfiere conforme a dicha Cláusula.

[§7 ¶25 p.4]

- **Datos personales y seguridad.**

La

Cláusula Décima Octava

del Contrato aplica al Proyecto B desde su activación, sin necesidad de pacto adicional.

[§7 ¶26 p.4]

- **Continuidad del Contrato.**

En todo lo no previsto expresamente en este Addendum rigen las cláusulas del Contrato, incluida su legislación aplicable y jurisdicción (Cláusula Vigésima Quinta).

[§7 ¶27 p.4]